Hội thẩm nhân dân Hoàng Anh tham gia Hội đồng xét xử là thủ trưởng cơ quan nơi mẹ cháu A trước đây đã công tác.

Câu hỏi 6 (1 điểm): Anh (chị) có nhận xét gì về việc xác định tư cách người tham gia tố tụng như trên? Luật sư Y có cần đề nghị thay đổi Hội thẩm nhân dân Hoàng Anh không? Nếu không, tại sao? Nếu có, cần đề nghị thay đổi tại thời điểm tố tụng nào?

Câu hỏi 7 (1 điểm): Anh chị hãy nêu hướng bào chữa cho Nghiên tại phiên toà sơ thẩm.

Tình tiết bổ sung

Trong lời luận tội tại phiên toà, Kiểm sát viên đề nghị áp dụng điểm c,e,i, n, g khoản 1 Điều 93 BLHS đối với hành vi giết người của bị cáo Nghiên.

Câu hỏi 8 (1 điểm): Anh chị sẽ đối đáp như thế nào với Kiểm sát viên về sự buộc tội này để bào chữa cho thân chủ?

Tình tiết bổ sung

Sau khi tổng hợp hình phạt, Toà án nhân dân tỉnh S đã tuyên Trần Ngọc Nghiên phải chịu hình phạt cao nhất là tử hình.

Câu hỏi 9 (1 điểm): Anh chị sẽ tư vấn cho Nghiên và gia đình nên viết đơn kháng cáo hay viết đơn xin Chủ tịch nước ân giảm án tử hình hay viết cả hai đơn này? Tại sao?

Câu hỏi 10 (1 điểm): Anh chị hãy viết một trong hai loại đơn trên tuỳ theo sự lựa chọn của mình.

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)

LSHS/TN-31/240

Câu 1) Hoạt động khởi tố vụ án, khởi tố bị can, hoạt động điều tra ban đầu của trưởng đồn biên phòng T03 là sai vì căn cứ vào Điều 111 BLTTHS thì Bộ đội biên phòng chỉ có thẩm quyền khi phát hiện những hành vi phạm tội đến mức phạm tội trong lĩnh vực quản lý của mình như các tội phạm ở chương XI: an ninh quốc gia và các điều 153,154,172,180,181, 188,193,194,195, 196, 221, 222, 223, 230, 231, 232, 253, 263, 264, 273, 274, 275 của BLHS.

Ý kiến phản hồi : không rỏ lắm về câu trả lời nầy

Câu 2) Luật sư cần thực hiện ngay các thủ tục gửi cơ quan điều tra để được cấp chứng nhận bào chữa cho Nghiên: thủ tục gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận bào chữa, phiếu yêu cầu nhờ luật sư, thẻ luật sư, giấy chứng nhận hành nghề luật sư, giấy đăng ký hoạt động VPLS…

Ý kiến : đồng ý

Câu 3) Không.

Trong trường hợp này cần khiếu nại quyết định từ chối cấp giấy chứng nhận bào chữa cho Luật sư Y vì 2 lý do trên là không đúng quy định của BLTTHS và cần tìm cách tiếp xúc trực tiếp (nếu có thể) hoặc gián tiếp(thông qua gửi văn bản) cho thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh S trình bày sự việc của mình và đề nghị được cấp giấy CNBC cho mình (có khi hiệu quả)

Ý kiến : đồng ý

Câu 4) Cần trao đổi với cơ quan VKS